ОБЗОР РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ОСВОБОЖДЕННЫМ РАБОТНИКАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

Рубрика: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Автор: Сапрыгин Е.А. Юрист, консультант редакции журнала

Верховный Суд Российской Федерации проверил норму о численности работников гражданской обороны в организациях (на предприятиях, в учреждениях), разъяснил значение термина «освобожденный работник» и вынес окончательное решение, касающееся всех освобожденных работников по гражданской обороне в организациях. На основе судебного решения МЧС России дал соответствующие разъяснения. Статья предназначена для руководителей и специалистов по ГО организаций, имеющих или обязанных иметь в своем штатном расписании работников по ГО.

Введение: почему спор о двух-трех работниках оказался предметом рассмотрения Верховного Суда

Может ли организация считать требование о наличии двух или трех освобожденных работников по гражданской обороне выполненным, если работники занимаются гражданской обороной наряду с другими трудовыми обязанностями? Именно этот вопрос оказался в центре административного дела, рассмотренного Верховным Судом Российской Федерации.

На первый взгляд речь идет только о штатной численности. Формулировка подпункта 5.1.1 Положения, утвержденного приказом МЧС России от 23.05.2017 N 230[33], действительно выглядит как кадровая норма: для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, установлены диапазоны количества работников по ГО в зависимости от численности работников организации. Но за этой формулировкой находится более существенный вопрос – что именно означает статус освобожденного работника и каким образом организация (предприятие, учреждение) должна обеспечить выполнение возложенных на нее задач в области гражданской обороны.

Решение Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2026 N АКПИ26-405 стало значимым именно по этой причине. Суд не просто отказал в признании спорной нормы недействующей. В мотивировочной части решения сформулировано толкование понятия «освобожденный работник», раскрыта связь этого понятия со штатным расписанием и трудовой функцией, а также отдельно рассмотрен вопрос о совместительстве.

Судебный спор возник вокруг конкретной формулировки: для организации с численностью работников от 501 до 2000 человек устанавливается от двух до трех освобожденных работников. АО «Трансэнерго» просило признать слова «2 – 3 освобожденных работника» недействующими. По мнению истца, соответствующее регулирование противоречило Конституции Российской Федерации, положениям Трудового кодекса РФ о совместительстве и совмещении, а также принципу правовой определенности.

Верховный Суд с такой позицией не согласился. При этом содержание решения выходит за пределы конкретной организации. Выводы суда имеют значение для практической работы руководителей организаций, специалистов по гражданской обороне, работников кадровых подразделений и тех должностных лиц, которые участвуют в формировании штатного расписания и организации выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Норма численности работников по гражданской обороне как предмет судебного спора

Оспариваемая норма содержится в «Положении об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций», утвержденном приказом МЧС России от 23.05.2017 N 230.

Положение определяет задачи и численность структурных подразделений и работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях независимо от их организационно-правовой формы и подведомственности, а также устанавливает соответствующие правила для представительств и филиалов.

Подпункт 5.1.1 Положения устанавливает следующую численность работников по гражданской обороне для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне:

Численность работников организации	Количество освобожденных работников
До 500 человек включительно	1
От 501 до 2000 человек включительно	2–3
От 2001 до 5000 человек включительно	3–4
Свыше 5001 человека	5–6

Именно диапазон «2 – 3 освобожденных работника» был предметом административного иска.

Здесь необходимо отделить два вопроса, которые в практической работе нередко рассматриваются одновременно, хотя юридически они различны. Первый вопрос – сколько работников должно быть предусмотрено в организации. Второй – каким должен быть правовой статус каждого из работников, включенного в соответствующую штатную структуру.

Верховный Суд рассматривал оба аспекта, но основной вывод сделал именно относительно второго вопроса.

Что именно оспаривало АО «Трансэнерго»

АО «Трансэнерго» ссылалось на то, что установленная норма не соответствует части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, статьям 60.1 и 60.2 Трудового кодекса РФ, а также принципу правовой определенности.

Аргументация истца была связана с практической организацией работы. АО «Трансэнерго» указывало, что его работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, выполняют также другие трудовые функции согласно должностным инструкциям. Одновременно истец ссылался на размещенные на официальном сайте МЧС России разъяснения, согласно которым освобожденным работником понимается работник, трудовая деятельность которого направлена на решение задач, организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне без возложения на него иных обязанностей.

Отсюда возникало противоречие, которое организация попыталась вынести на уровень проверки самого нормативного положения. Если освобожденный работник должен заниматься только гражданской обороной, а организация обязана иметь установленное количество таких работников, то возникает вопрос о возможности совмещения этой работы с другими функциями.

Кроме того, истец связывал спорную норму с возможностью привлечения организации к административной ответственности по части 2 статьи 20.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны.

Тем самым спор о формулировке штатной нормы был связан не только с кадровыми решениями. Для организации он мог иметь последствия при проверке выполнения требований и мероприятий в области гражданской обороны.

Именно здесь проходит одна из наиболее существенных границ, проведенных Верховным Судом. Суд не стал рассматривать само существование обязанности организации иметь установленное количество работников по гражданской обороне как нарушение трудового законодательства. Вместо этого он проверил, имелись ли у МЧС России полномочия установить такую норму и противоречит ли она нормативно-правовым актам большей юридической силы.

Правовая конструкция, из которой возник спор

Правовое регулирование в рассматриваемой сфере строится не на одном приказе МЧС России N 230.

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» определяет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны. Действующая редакция закона применяется с учетом изменений, вступивших в силу в 2026 году.

В статье 12 Федерального закона N 28-ФЗ закреплены органы, осуществляющие управление гражданской обороной. В числе таких органов закон предусматривает структурные подразделения и работников организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые или назначаемые в порядке, установленном Правительством РФ.

Таким образом, сама возможность создания в организации специальной структуры или назначения работников для решения задач в области гражданской обороны имеет прямое законодательное основание.

Следующий уровень регулирования – постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 19.01.2026) "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны". Пунктом 1 этого постановления утверждено соответствующее Положение, а пунктом 2 предусмотрено полномочие МЧС России разработать и утвердить положение об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Именно на эту норму Правительства РФ Верховный Суд опирался при оценке полномочий МЧС России.

Получается последовательная нормативно-правовая конструкция:

- Федеральный закон «О гражданской обороне» закрепляет существование соответствующего элемента управления гражданской обороной;

- Правительство РФ определяет порядок создания или назначения в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области ГО;

- МЧС России в пределах предоставленного полномочия утверждает положение, конкретизирующее задачи и численность работников, занимающихся вопросами ГО.

Для оценки законности приказа МЧС России эта последовательность имела принципиальное значение.

Полномочия МЧС России по установлению численности работников

Верховный Суд отдельно исследовал вопрос о компетенции органа, издавшего приказ. МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере. Действующее

Положение о МЧС России утверждено Указом Президента РФ от 11.07.2004 N 868 (ред. от 26.06.2026).

Верховный Суд установил, что приказ N 230 был принят МЧС России в рамках предоставленных полномочий. Суд также проверил процедуру издания, государственной регистрации и опубликования нормативно-правового акта.

Важно, что при проверке нормативно-правового акта суд оценивает не только содержание конкретной нормы. Значение имеют компетенция органа, процедура принятия, государственная регистрация, официальное опубликование и соответствие акта нормативно-правовым актам большей юридической силы.

В рассматриваемом деле нарушений в этой части суд не установил. Приказ был принят уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, зарегистрирован Минюстом России и официально опубликован.

Следовательно, вопрос о законности нормы не мог решаться только исходя из того, насколько удобной или неудобной для конкретной организации является установленная численность.

Это важная грань судебного контроля. Нормативное положение может быть оспорено, если оно противоречит акту большей юридической силы. Само по себе несогласие организации с установленным правовым регулированием такого основания не создает.

Почему суд признал приказ МЧС России законным

После проверки компетенции и процедуры Верховный Суд перешел к содержанию оспариваемой нормы.

Суд указал, что для решения задач в области гражданской обороны нормативно-правовыми актами Российской Федерации устанавливаются специальные требования к участникам соответствующих правоотношений. В данном случае требование к численности работников является элементом организации управления гражданской обороной внутри организации.

Приказ МЧС России N 230 определяет не только количество работников. Он также закрепляет задачи соответствующих структурных подразделений и работников. В мотивировочной части решения Верховный Суд связал численность освобожденных работников с объемом функций, которые на них возлагаются.

Суд сослался на задачи и функции, предусмотренные Федеральным законом N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (ред. от 19.01.2026), Постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 19.01.2026) "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны", а

также самим приказом МЧС России N 230. Кроме того, суд указал на профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне», утвержденный приказом Минтруда России от 27.10.2020 N 748н.

Таким образом, суд рассматривал численность не изолированно. Численность работников связана с объемом задач. Это обстоятельство позволило Верховному Суду сделать вывод о том, что установление отдельных освобожденных работников имеет нормативное обоснование и соответствует системе регулирования гражданской обороны.

Что означает «освобожденный работник» с точки зрения Верховного Суда

Наиболее существенный для практики вывод содержится в части решения, посвященной толкованию термина «освобожденный работник».

Верховный Суд указал, что термин «освобожденный работник» предусматривает выполнение работником трудовой функции по трудовому договору в области гражданской обороны. Такая работа выполняется по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации. Ключевым является то, что выполняемая по этому трудовому договору работа является для работника основной.

Кроме того, Верховный Суд прямо указал на отдельную штатную единицу согласно штатному расписанию – именно эта часть решения должна быть внимательно изучена при организации работы по гражданской обороне. Речь идет не просто о названии должности. И не только о наличии работника, которому приказом руководителя поручены отдельные мероприятия по гражданской обороне.

Суд связал понятие освобожденного работника с трудовым договором, трудовой функцией, основной работой и штатной единицей.

Основная работа и отдельная штатная единица

Связь с Трудовым кодексом РФ Верховный Суд раскрыл через понятие трудовой функции.

Суд сослался на часть 1 статьи 15 и абзац третий части второй статьи 57 Трудового кодекса РФ. В решении указано, что выполнение работы по соответствующему трудовому договору предполагает работу по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии или специальности с указанием квалификации.

Для специалиста по гражданской обороне это означает, что наличие освобожденного работника нельзя сводить к формальному назначению уже имеющегося сотрудника ответственным за гражданскую оборону без учета характера его трудовой функции. Само по себе наличие приказа руководителя о возложении обязанностей еще не отвечает на вопрос о том, является ли работник освобожденным в смысле приказа МЧС России N 230. Верховный Суд связал этот статус именно с основной работой.

Следовательно, если организация обязана иметь освобожденного работника по установленной норме, вопрос должен решаться через организацию соответствующей трудовой функции в штатной структуре организации.

Здесь появляется важная практическая граница между двумя кадровыми механизмами.

Один механизм – возложение дополнительных обязанностей на работника в рамках трудовых отношений.

Другой – наличие самостоятельной основной трудовой функции в области гражданской обороны как отдельной штатной единицы.

Решение Верховного Суда относится ко второму механизму.

Совместительство и совмещение: что разрешил и чего не разрешил суд

Наиболее легко ошибиться при чтении решения именно в этой части.

Верховный Суд не сформулировал правило о том, что освобожденный работник обязательно должен выполнять исключительно работу в области гражданской обороны и ни при каких обстоятельствах не может иметь другой работы.

Суд сформулировал более точный вывод.

Приказ МЧС России N 230 не регулирует вопросы выполнения работы по совместительству и совмещения профессий или должностей. Запрета для освобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, выполнять иные трудовые функции по совместительству это Положение не содержит.

Суд также указал, что соответствующий запрет не установлен Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О гражданской обороне» и иными федеральными законами, рассмотренными судом.

Это положение необходимо читать вместе с другим выводом суда – о том, что освобожденная работа должна быть основной и соответствовать отдельной штатной единице.

Получается, что совместительство и основная работа – разные трудовые конструкции. Если гражданская оборона является основной трудовой функцией освобожденного работника, наличие у него работы по совместительству само по себе не отменяет этот статус. При этом решение не следует понимать как разрешение заменить требуемую освобожденную штатную единицу работником, для которого гражданская оборона является только дополнительной обязанностью в рамках другой основной должности. Такого вывода в решении нет и это принципиально важно.

Почему ссылка на статьи 60.1 и 60.2 Трудового кодекса не изменила позицию суда

Истец ссылался на статьи 60.1 и 60.2 Трудового кодекса РФ, регулирующие соответственно работу по совместительству и совмещение профессий или должностей. Однако Верховный Суд не обнаружил противоречия между этими нормами и приказом МЧС России N 230 по той причине, что сам приказ МЧС России вопросы совместительства и совмещения не регулирует, а указанные нормы находятся на разных уровнях регулирования и регулируют разные вопросы.

Приказ МЧС России N 230 отвечает на вопрос о том, каким образом организуется выполнение задач в области гражданской обороны и какая численность работников должна быть предусмотрена в определенных организациях.

Трудовой кодекс регулирует порядок выполнения трудовой функции, включая случаи совместительства и совмещения. Из того, что работник имеет право выполнять другую работу в предусмотренных законом формах, автоматически не следует отсутствие обязанности организации иметь установленное количество освобожденных работников.

И наоборот, наличие освобожденной штатной единицы не означает автоматического запрета для работника иметь работу по совместительству, если такое совместительство соответствует требованиям трудового законодательства.

Именно это разграничение является одним из наиболее полезных для практики выводов судебного акта.

Штатное расписание и организация работы по гражданской обороне

Верховный Суд отдельно указал, что закрепленные нормативно-правовыми актами полномочия организаций в области гражданской обороны предусматривают разработку и утверждение штатного расписания, определение функциональных обязанностей структурных подразделений и работников и их укомплектование.

Для организации это означает, что вопросы гражданской обороны не должны существовать только в виде набора отдельных распоряжений и поручений.

Есть организационная структура. Есть штатное расписание. Есть трудовые функции. Есть работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. Есть руководитель организации, несущий ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне. Приказ МЧС России N 230 связывает эти элементы в единую систему.

Вопрос о штатной единице в данном случае не является исключительно кадровым, т.к. имеет значение для организации управления гражданской обороной в организации (на предприятии, в учреждении). При этом решение Верховного Суда не означает, что каждая организация должна иметь одинаковую организационную

структуру. Приказ МЧС России N 230 устанавливает нормативные параметры, а конкретная структура организации определяется с учетом ее штатного расписания, задач и условий деятельности. Важно не смешивать нормативную численность и конкретное наименование должности.

Положение устанавливает количество работников по гражданской обороне. Наименование конкретной должности определяется организацией в рамках трудового законодательства и штатного расписания с учетом содержания трудовой функции.

При определении содержания соответствующей профессиональной деятельности используется можно использовать профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне» (утв. приказом Минтруда России от 27.10.2020 N 748).

Связь решения с ответственностью руководителя организации

Решение Верховного Суда следует рассматривать и в контексте ответственности руководителя организации. Федеральный закон N 28-ФЗ NO гражданской обороне» возлагает на руководителей организаций персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне. Положение о работниках, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, является одним из элементов реализации этой обязанности.

В рассматриваемом деле АО «Трансэнерго» ссылалось на возможность привлечения к административной ответственности за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны. Верховный Суд не стал устанавливать в рамках дела вопрос о наличии или отсутствии состава конкретного административного правонарушения. Предметом рассмотрения являлась законность нормативного положения.

Это различие нельзя игнорировать. Суд не сказал, что любое нарушение штатной структуры автоматически образует состав административного правонарушения. Он установил другое: оспариваемая норма приказа МЧС России N 230 сама по себе соответствует нормативно-правовым актам большей юридической силы и не содержит той правовой неопределенности, на которую ссылался истец.

Конкретная ответственность организации в каждом случае зависит от фактических обстоятельств, состава правонарушения и применения соответствующих норм законодательства. Поэтому решение N АКПИ26-405 не следует использовать как универсальное основание для вывода о наличии либо отсутствии состава правонарушения в конкретной проверке.

Как решение Верховного Суда затрагивает организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне

Для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, практическое значение решения состоит, прежде всего, в сохранении действующей нормативной конструкции. Приказ МЧС России N 230 продолжает действовать, включая зависимость количество освобожденных работников лт численности работников организации. При этом сам факт нахождения организации в соответствующей категории имеет самостоятельное значение. Приказ МЧС России N 230 распространяет рассматриваемую норму именно на организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне.

В Федеральном законе N 28-ФЗ термин «организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне» связан с установленными законом критериями, включая оборонное и экономическое значение, наличие мобилизационных заданий (заказов), потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иные предусмотренные законом обстоятельства. Следовательно, вопрос о численности работников по гражданской обороне нельзя решать только путем механического подсчета работников организации. Сначала нужно определить наличие соответствующей нормативной обязанности. Затем применяется установленная для конкретного случая норма. После этого организация формирует соответствующую штатную структуру и обеспечивает ее укомплектование.

Представительства и филиалы: значение формулировки нормы

Отдельного внимания заслуживает указание приказа МЧС России N 230 на численность представительств и филиалов. Оспариваемый пункт устанавливает количество работников по гражданской обороне в структурном подразделении организации с учетом численности ее представительств и филиалов.

Это означает, что при определении численности нельзя автоматически исходить только из количества работников, находящихся непосредственно в центральном подразделении организации. Филиалы и представительства также учитываются в предусмотренном Положением порядке. Для крупных организаций это особенно существенно. Формальное разделение работников между головной организацией и обособленными подразделениями не должно рассматриваться вне требований приказа МЧС России N 230. При этом конкретная организация труда работников, их подчиненность, функциональные обязанности и распределение задач должны быть оформлены с учетом требований действующего законодательства и организационной структуры.

Верховный Суд в рассматриваемом деле не давал отдельного толкования каждому варианту распределения работников между филиалами и представительствами. Поэтому расширять судебный вывод и приписывать ему конкретные правила, которых в решении нет, оснований не имеется.

Практические последствия для специалиста по гражданской обороне

Для специалиста по гражданской обороне решение Верховного Суда интересно, прежде всего, тем, что оно дает возможность иначе посмотреть на документы организации.

Проверять следует не только наличие приказа о назначении ответственного. Не менее существенно сопоставить штатное расписание, трудовые договоры, должностные обязанности, структуру подразделений и документы, определяющие выполнение мероприятий по гражданской обороне.

Если организация должна иметь освобожденного работника, необходимо понимать, за счет какой штатной единицы выполняется соответствующая трудовая функция.

Если работник назначен ответственным за гражданскую оборону, но его основная должность связана с иной трудовой функцией, такой случай необходимо оценивать отдельно. Само назначение работника ответственным еще не превращает его автоматически в освобожденного работника в том смысле, который раскрыл Верховный Суд. Это, пожалуй, один из самых практических выводов решения.

Еще один момент – должностные инструкции. Верховный Суд не признал незаконным само наличие у работника иных трудовых функций в любой ситуации. Суд рассматривал вопрос в связи с понятиями основной работы, совместительства и совмещения. Поэтому при проверке кадровой конструкции важно определить, идет ли речь о самостоятельной основной трудовой функции, совместительстве или совмещении профессий и должностей. Эти понятия нельзя использовать как взаимозаменяемые.

Что решение не устанавливает

Практическое значение судебного акта будет выше, если не приписывать ему выводы, которых в нем нет.

Решение Верховного Суда:

- не отменяет приказ МЧС России N 230;

- не уменьшает установленную численность работников;

- не устанавливает новую численность работников по гражданской обороне;

- не запрещает работнику, являющемуся освобожденным работником по гражданской обороне, работать по совместительству;

- не разрешает заменить освобожденного работника сотрудником, для которого работа в области гражданской обороны является только дополнительной трудовой функцией;

- не устанавливает автоматическое правило о привлечении любой организации к административной ответственности при отсутствии соответствующего количества работников.

Суд проверял нормативное положение на соответствие актам большей юридической силы. Это административное судопроизводство по оспариванию нормативно-правового акта, а не рассмотрение конкретного дела об административном правонарушении. Такое разграничение особенно важно для специалистов, анализирующих судебную практику. Иногда вывод из судебного решения начинают применять шире, чем позволяет его предмет. В данном случае этого делать не следует.

Изменения нормативной базы гражданской обороны в 2026 году

Решение Верховного Суда N АКПИ26-405 появилось в период заметного обновления нормативной базы гражданской обороны.

В 2025 году был принят Федеральный закон от 23.07.2025 N 240-ФЗ, внесший изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне». Часть соответствующих изменений начала действовать с 20 января 2026 года. В связи с этим Правительство РФ приняло постановление от 19.01.2026 N 7 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Постановлением N 7 были актуализированы, в частности, положения, регулирующие создание и назначение в организациях структурных подразделений и работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. В частности, были скорректированы формулировки, связанные с задачами в области гражданской обороны и категориями организаций.

Для практики это обстоятельство имеет значение по одной причине: анализ решения Верховного Суда необходимо проводить с учетом нормативной базы, действующей в 2026 году, а не механически воспроизводить регулирование предыдущих лет.

Правовая система гражданской обороны продолжает изменяться. Поэтому специалисту недостаточно знать содержание приказа N 230, который он использовал несколько лет подряд. Необходимо сопоставлять его с новыми редакциями Федерального закона "О гражданской обороне", Постановления Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны" и иными действующими в этой сфере нормативно-правовыми актами.

Особое значение имеет изменение формулировок Федерального закона "О гражданской обороне", действующих с 20 января 2026 года. В действующей редакции закон определяет гражданскую оборону как систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время.

Для организации это означает, что работа структурного подразделения или работника по гражданской обороне должна рассматриваться не как изолированная кадровая функция. Она (работа) является частью выполнения организацией установленных законодательством задач в области гражданской обороны.

Именно поэтому суд связал необходимость наличия освобожденных работников с объемом задач. Такой подход имеет значение и при формировании локальной документации. Если организация формально создает штатную единицу, но содержание трудовой функции не соответствует задачам в области гражданской обороны, само наличие названия должности не решает проблему. С другой стороны, если работник фактически выполняет соответствующую трудовую функцию в качестве основной работы, это должно быть отражено в трудовых отношениях и штатной структуре.

Правовое значение решения для дальнейшего правоприменения

Решение Верховного Суда N АКПИ26-405 имеет значение не только как судебный акт по конкретному спору. Особую роль играет мотивировочная часть, в которой сформулировано толкование понятия «освобожденный работник».

До появления данного судебного акта на практике могли возникать вопросы о соотношении освобожденной работы с совместительством и совмещением. Теперь существует четкая судебная позиция, согласно которой приказ МЧС России N 230 не содержит запрета на совместительство для такого работника. При этом суд одновременно подчеркнул основное содержание статуса: работа по гражданской обороне должна быть основной и соответствовать отдельной штатной единице.

Эти два положения необходимо применять совместно. Если использовать только первую часть, можно прийти к выводу, что любой работник, занимающийся гражданской обороной, может считаться освобожденным. Если использовать только вторую часть, можно ошибочно предположить, что освобожденному работнику вообще запрещена любая другая трудовая деятельность. Ни тот ни другой вывод не соответствует содержанию решения Верховного Суда.

Значение решения для формирования штатного расписания

Для организации (предприятия, учреждения) решение означает необходимость более внимательно относиться к документальному оформлению штатной структуры. Штатное расписание в данном случае становится не формальным приложением к кадровой работе, а одним из документов, через которые реализуется требование о наличии соответствующих работников. Если нормативная численность предусматривает определенное количество освобожденных работников,

организация должна иметь возможность показать, где именно эти работники предусмотрены в штатной структуре.

Следующий вопрос – трудовые договоры. Из решения Верховного Суда следует, что статус освобожденного работника связан с трудовым договором и основной работой. Поэтому кадровые документы должны соответствовать фактическому содержанию трудовой функции.

Далее возникает вопрос о должностных обязанностях. Приказ МЧС России N 230 содержит задачи и функции работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. Профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне» также содержит описание трудовых функций.

При этом профессиональный стандарт не следует смешивать с самим приказом МЧС России N 230. Они выполняют разные функции в системе регулирования. Приказ определяет организационные вопросы, включая численность и задачи работников. Профессиональный стандарт устанавливает характеристику профессиональной деятельности и трудовых функций специалиста по гражданской обороне. Их совместное использование позволяет точнее определить содержание работы, но не отменяет требования трудового законодательства.

Что означает судебная позиция для организаций с численностью от 501 до 2000 работников

Именно этот диапазон стал непосредственным предметом спора.

Приказ МЧС России N 230 предусматривает для организации с численностью от 501 до 2000 человек от двух до трех освобожденных работников.

Верховный Суд не признал установленный диапазон неопределенным только по причине того, что он содержит два значения.

Суд оценил саму норму в системе регулирования и пришел к выводу, что она ясна и не допускает той неопределенности, на которую ссылался истец. Это не означает, что судебный акт подробно установил порядок выбора конкретного значения внутри диапазона. Такой вывод из решения делать нельзя.

Верховный Суд решал вопрос о соответствии нормативного положения законодательству, а не разрабатывал методику определения конкретного количества работников внутри каждого диапазона. Поэтому при решении вопроса о конкретной штатной численности организация должна руководствоваться действующим приказом МЧС России N 230 и иными применимыми нормативно-правовыми актами, а при необходимости учитывать фактическую структуру и объем задач организации.

Само наличие диапазона не признано судом нарушением принципа правовой определенности. Это обстоятельство имеет значение для организаций, которые

ранее рассматривали диапазон «2 – 3» как самостоятельную проблему нормативного регулирования.

Связь с профессиональным стандартом «Специалист по гражданской обороне»

Верховный Суд прямо сослался на профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне», утвержденный приказом Минтруда России от 27.10.2020 N 748н и использовал его для характеристики объема задач и трудовых функций работников по гражданской обороне.

Для практики это важно по двум причинам.

Первая связана с содержанием трудовой функции. Если работник является освобожденным работником по гражданской обороне, его основная трудовая деятельность должна соответствовать области гражданской обороны.

Вторая связана с кадровым оформлением. Название должности не является единственным критерием. Значение имеет фактическое содержание трудовой функции и ее закрепление в трудовом договоре и иных кадровых документах. При этом не следует делать обратный вывод о том, что наличие профессионального стандарта само по себе создает дополнительную штатную единицу. Основание для определения численности освобожденных работников находится в приказе МЧС России N 230.

Профессиональный стандарт дополняет эту систему в части характеристики профессиональной деятельности.

Позиция МЧС России после решения Верховного Суда

Практическое значение решения дополнительно подтверждается разъяснением МЧС России по требованиям к уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, размещенным на официальном сайте МЧС России. В разъяснении указано, что термин «освобожденный работник» предусматривает выполнение трудовой функции по трудовому договору в области гражданской обороны, а соответствующая работа является основной и выполняется по отдельной штатной единице согласно штатному расписанию.

Там же прямо указано, что приказ МЧС России N 230 не регулирует вопросы совместительства и совмещения и не содержит запрета для освобожденных работников выполнять трудовые функции по совместительству. МЧС России связывает эти положения непосредственно с решением Верховного Суда от 13.07.2026 N АКПИ26-405.

Таким образом, судебная позиция получила отражение и в официальном разъяснении МЧС России. Для специалиста по гражданской обороне это означает, что решение целесообразно рассматривать не как изолированный судебный документ, а

как часть действующего правового регулирования и официального правоприменительного разъяснения.

Использование судебного решения при проведении государственного надзора и иных проверок в области ГО

В ходе проверки состояния гражданской обороны в организации (на предприятии, в учреждении) могут быть затребованы и проверены кадровые документы. Для их оценки и устранения разночтения рекомендуется использовать само решение Верховного Суда и подготовленные на его основе разъяснения МЧС России.

Проверка может затрагивать организацию управления гражданской обороной, документы, определяющие задачи работников, обучение, планирование мероприятий и иные направления деятельности организации в пределах компетенции проверяющего органа. Наличие необходимого количества освобожденных работников является одним из элементов общей системы, а решение Верховного Суда позволяет точнее определить, что следует понимать под таким работником.

Если в организации указан работник, который фактически имеет другую основную трудовую функцию, а работа в области гражданской обороны возложена на него дополнительно, это не тождественно ситуации с освобожденным работником, описанной Верховным Судом. И наоборот, наличие у освобожденного работника работы по совместительству не означает автоматически, что он перестает быть освобожденным работником. Для правоприменения это различие имеет важное практическое значение.

Судебный акт и принцип правовой определенности

Отдельный блок аргументации истца касался правовой определенности. Утверждалось, что диапазон численности создает неопределенность и предоставляет правоприменителю необоснованно широкие пределы усмотрения.

Верховный Суд этот довод отклонил. Суд пришел к выводу, что оспариваемое положение является ясным и не допускает неоднозначного толкования, т.е. наличие диапазона численности работников само по себе не означает правовой неопределенности. Нормативное регулирование может предусматривать определенный интервал значений. Вопрос о его применении должен решаться в рамках установленного регулирования.

Вместе с тем решение не раскрывает всех организационных критериев выбора конкретного значения внутри диапазона. Поэтому не следует приписывать Верховному Суду методику, которой в судебном акте нет. Это важная граница между судебным толкованием и практическим решением работодателя.

Значение решения для руководителя организации

Для руководителя организации решение имеет вполне конкретное значение. Во-первых, руководитель не освобождается от персональной ответственности за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне только потому, что в организации назначен специалист по гражданской обороне. Во-вторых, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, обеспечивает выполнение соответствующей работы в пределах установленной трудовой функции и подчиняется руководителю организации.

МЧС России в официальном разъяснении отдельно указывает, что работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, находятся в подчинении руководителей организаций. Такое положение связано с нормой Федерального закона N 28-ФЗ о персональной ответственности руководителя за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне. Следовательно, наличие освобожденных работников не означает передачи им всей ответственности руководителя. Меняется организационный механизм выполнения задач, делегируются задачи, права и полномочия, но не ответственность. За все, происходящее в организации, отвечает ее руководитель, который обеспечивает создание и укомплектование соответствующей структуры ГО, определяет полномочия и ответственность работников и осуществляет общее руководство гражданской обороной во вверенной ему организации.

Работники выполняют трудовые функции, предусмотренные трудовыми договорами, штатным расписанием и соответствующими организационными документами.

Значение решения для кадровой службы

Для кадровой службы решение особенно важно в части разграничения основной работы, совместительства и совмещения. Если работник принят на должность, связанную с выполнением трудовой функции в области гражданской обороны, эта работа должна рассматриваться как его основная работа для целей статуса освобожденного работника.

Если тот же работник выполняет работу по совместительству, это является самостоятельной трудовой конструкцией. Если же на сотрудника возлагаются дополнительные обязанности по другой должности без создания самостоятельной основной трудовой функции, речь может идти уже о совмещении. Эти варианты не следует смешивать.

Верховный Суд именно поэтому не признал статьи 60.1 и 60.2 Трудового кодекса РФ препятствием для действия приказа МЧС России N 230.

Норма МЧС России определяет организацию работы в области гражданской обороны, а нормы трудового законодательства регулируют соответствующие формы выполнения трудовых функций.

Практический смысл формулировки «отдельная штатная единица»

Фраза об отдельной штатной единице является одной из наиболее конкретных частей судебного решения. Она позволяет исключить слишком широкое понимание термина «освобожденный работник».

Если сотрудник работает бухгалтером, инженером, специалистом по закупкам или занимает иную основную должность, а приказом руководителя ему дополнительно поручены обязанности по гражданской обороне, одного этого факта недостаточно для вывода о наличии освобожденного работника в том смысле, который установлен Верховным Судом. Для освобожденного работника должна существовать соответствующая основная трудовая функция и отдельная штатная единица.

При этом конкретное наименование должности не определяется самим решением Верховного Суда. Решение раскрывает правовое содержание существующего термина. Это означает, что не следует искать в судебном решении готовое название должности. Следует исходить из трудовой функции, штатного расписания и действующего регулирования.

Почему судебный спор не привел к отмене нормы

Причина отказа в административном иске состоит не в том, что суд признал все аргументы истца не имеющими отношения к практике. Напротив, суд рассмотрел вопрос о совместительстве, совмещении, правовой определенности, полномочиях МЧС России и связи нормы с трудовым законодательством.

Но итоговая юридическая оценка была иной:

- оспариваемая норма принята компетентным органом;

- порядок ее принятия, государственной регистрации и опубликования соблюден;

- нормативно-правового акта большей юридической силы, которому противоречила бы оспариваемая норма, суд не установил;

- формулировка признана ясной;

- понятие освобожденного работника получило толкование через основную работу и отдельную штатную единицу;

- вопросы совместительства и совмещения приказ МЧС России N 230 не регулирует.

На этой основе Верховный Суд отказал в удовлетворении административного иска.

Что следует проверить в документах организации

Решение Верховного Суда позволяет определить несколько взаимосвязанных элементов, которые должны рассматриваться совместно.

Прежде всего необходимо определить, распространяется ли на организацию соответствующая норма приказа МЧС России N 230. Затем необходимо определить нормативную численность работников по гражданской обороне с учетом предусмотренных Положением критериев. После этого должна быть проверена штатная структура организации.

Следующий уровень – трудовые договоры и закрепленные в них трудовые функции. После этого следует сопоставить должностные обязанности с фактической работой работников.

Наконец, необходимо отдельно проверить, какие трудовые отношения существуют помимо основной работы: совместительство, совмещение или иные предусмотренные трудовым законодательством формы.

Их сопоставление позволяет определить, соответствует ли кадровая структура организации той модели, которую предусматривает приказ МЧС России N 230 и которую Верховный Суд раскрыл в решении N АКПИ26-405.

Значение решения для практики 2026 года

Решение Верховного Суда появилось в период, когда сама система нормативного регулирования гражданской обороны обновляется.

Изменения Федерального закона N 28-ФЗ «О гражданской обороне», вступившие в силу в 2026 году, повлекли актуализацию ряда подзаконных актов Правительства РФ, в том числе Постановления Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны".

На этом фоне судебное толкование понятия «освобожденный работник» приобретает дополнительное значение. Правоприменителю приходится работать одновременно с Федеральным законом, постановлениями Правительства РФ, приказами МЧС России и трудовым законодательством. Ошибочное смешение этих уровней регулирования может привести к неправильному выводу. Например, нельзя из статьи Трудового кодекса о совмещении сделать вывод об отмене нормативной обязанности по численности работников гражданской обороны. Точно так же нельзя из приказа МЧС России N 230 вывести запрет на совместительство, которого там нет. Верховный Суд разграничил эти вопросы.

Официальная позиция МЧС России после вынесения решения

Показательно, что МЧС России в своем официальном разъяснении не только приводит определение освобожденного работника, но и непосредственно ссылается на решение Верховного Суда N АКПИ26-405. В разъяснении подтверждено, что освобожденный работник выполняет работу по должности в соответствии со штатным расписанием, и что такая работа является основной. Одновременно МЧС

России указывает на отсутствие в приказе МЧС России N 230 запрета для освобожденного работника выполнять трудовые функции по совместительству.

Для специалистов ГОЧС это особенно важно с точки зрения источника информации. Официальное разъяснение федерального органа исполнительной власти нельзя смешивать с судебным актом, но оно позволяет увидеть, как сам МЧС России воспринимает правовую позицию суда применительно к практическим вопросам. При этом основным источником судебного вывода остается решение Верховного Суда.

Судебное толкование как ориентир для локальных документов

После появления решения Верховного Суда организации (предприятия, учреждения) могут использовать его выводы при проверке своих локальных документов. Прежде всего речь идет о штатном расписании. Затем – о трудовых договорах. Далее – о должностных инструкциях и иных документах, которыми определяются трудовые функции работников. Отдельно необходимо учитывать документы по организации и ведению гражданской обороны.

Если эти документы противоречат друг другу, формальное наличие отдельного приказа не устраняет проблему. Например, если в штатном расписании предусмотрена должность, трудовой договор определяет одну трудовую функцию, а фактически работник выполняет совершенно иной объем работы, возникает вопрос о соответствии документов фактическим трудовым отношениям.

Решение Верховного Суда не устанавливает конкретный способ устранения таких противоречий. Оно дает правовую основу для определения статуса освобожденного работника. Именно поэтому его практическая ценность заключается не в готовом образце кадрового документа, а в понимании того, какие признаки являются юридически значимыми.

Не только численность, но и содержание работы

Спор вокруг цифры «2 – 3» может создать впечатление, что главное содержание решения – это количество работников. Но мотивировочная часть судебного решения о другом. Оно показывает, что: количество работников связано с функциями организации; функции связаны с трудовой функцией; трудовая функция связана с основной работой и штатной единицей; штатная единица является частью организационной структуры; организационная структура обеспечивает выполнение задач организации в области гражданской обороны.

Получается последовательная система, в которой вопрос о численности работников нельзя рассматривать отдельно от содержания работы. Для специалиста по гражданской обороне это означает, что проверка кадрового обеспечения должна начинаться не с вопроса «сколько работников у нас назначено», а с вопроса «какие

штатные единицы обеспечивают выполнение нормативно установленной трудовой функции по гражданской обороне».

Резюме

Решение Верховного Суда РФ от 13.07.2026 N АКПИ26-405 оставило действующей норму о численности освобожденных работников по гражданской обороне и одновременно сформировало достаточно четкую правовую позицию относительно содержания понятия «освобожденный работник». Для организации ключевым становится не формальное наличие приказа о назначении ответственного, а соответствие всей кадровой конструкции установленным требованиям. При этом приказ МЧС России N 230 не регулирует совмещение и совместительство как институты трудового права.

Организация не вправе произвольно выбирать между освобожденным работником и работником, которому дополнительно поручены функции по гражданской обороне.

Руководитель организации продолжает нести персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне, а кадровая структура (штатное расписание) должна соответствовать реальному содержанию трудовых функций.

На этом фоне возникает уже не столько вопрос о том, законны ли два или три освобожденных работника, сколько вопрос о другом: насколько существующая в организации система штатного обеспечения действительно отражает тот объем задач по гражданской обороне, который нормативное регулирование возлагает на организацию?

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 23.07.2025) "О гражданской обороне".

2. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 19.01.2026) "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны".

3. Приказ МЧС России от 23.05.2017 N 230 "Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций".

4. Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 868 (ред. от 26.06.2026) "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

5. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 748н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по гражданской обороне".

6. Решение Верховного Суда РФ от 13.07.2026 N АКПИ26-405 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим подпункта 5.1.1 подпункта 5.1 пункта 5 Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций, утв. приказом МЧС России от 23.05.2017 N 230».

Примечания

33. Полное название документа – приказ МЧС России от 23.05.2017 N 230 "Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций" (далее по тексту – приказ МЧС России N 230) .